

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TẠI SHBFINANCE

(Đính kèm Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng

Thẻ tín dụng quốc tế SHBFinance)

Điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế tại SHBFinance (“Điều khoản Điều kiện”) này, cùng Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế SHBFinance (“Hợp Đồng”) sẽ tạo thành thỏa thuận phát hành và sử dụng thẻ tín dụng giữa SHBFinance và Chủ thẻ. Bằng việc ký Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế SHBFinance, Chủ thẻ đồng ý với Điều khoản Điều kiện này.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- 1.1. Tổ chức phát hành thẻ (TCPHT):** là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ theo quy định của pháp luật. Trong Điều khoản Điều kiện này là SHBFinance.
- 1.2. Tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT):** là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện thanh toán thẻ theo quy định của pháp luật.
- 1.3. Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT):** là tổ chức được thành lập, hoạt động ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài, có thỏa thuận với các TCPHT, TCTTT, tổ chức chuyển mạch thẻ và/hoặc các bên liên quan khác để hợp tác về hoạt động thẻ đối với thẻ có mã TCPHT do TCTQT cấp hoặc thẻ có mã TCPHT của quốc gia khác, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.
- 1.4. Chủ thẻ:** Là Khách hàng (KH) cá nhân được SHBFinance chấp thuận cung cấp Thẻ để sử dụng. Chủ thẻ bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ (nếu có).
 - Chủ thẻ chính: cá nhân đứng tên giao kết Hợp Đồng với SHBFinance, được SHBFinance chấp thuận phát hành Thẻ và chịu trách nhiệm đối với mọi Giao Dịch Thẻ, phí và lệ phí liên quan đến Thẻ (gồm việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ phụ).
 - Chủ thẻ phụ: là cá nhân được Chủ thẻ chính cho phép sử dụng Thẻ và Chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ theo Hợp Đồng. Trong trường hợp Chủ thẻ chính hoặc Chủ thẻ phụ mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ phát sinh, Chủ thẻ còn lại có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của tất cả các Chủ thẻ đối với SHBFinance.
- 1.5. Thẻ tín dụng/ Thẻ:** là Thẻ tín dụng do SHBFinance phát hành cho phép Chủ thẻ thực hiện

giao dịch Thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với SHBFinance.

1.6. Thời hạn hiệu lực Thẻ: là thời hạn Chủ thẻ được phép sử dụng Thẻ.

1.7. Thời hạn cấp tín dụng: là thời hạn tính từ thời điểm hạn mức được sử dụng đến thời điểm Khách hàng thanh toán dư nợ thẻ theo thỏa thuận với Khách hàng và quy định của SHBFinance từng thời kì.

1.8. Tài khoản Thẻ: là tài khoản của Chủ Thẻ Chính tại SHBFinance để quản lý việc sử dụng hạn mức tín dụng được SHBFinance cấp cho Chủ Thẻ Chính và quản lý các giao dịch, phí, lãi và các phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ. Chủ thẻ phụ sử dụng chung tài khoản với Chủ thẻ chính.

1.9. Giao dịch Thẻ: là việc sử dụng thẻ để thực hiện thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và các dịch vụ rút tiền mặt theo thỏa thuận với SHBFinance hoặc các TCTTT cung ứng theo quy định của pháp luật.

1.10. Ngày giao dịch: là ngày Chủ thẻ thực hiện các giao dịch trên thẻ.

1.11. Ngày thanh quyết toán/ hạch toán: là ngày giao dịch được ghi nhận vào tài khoản thẻ của Chủ thẻ.

1.12. Giao dịch thanh toán không tại đơn vị chấp nhận thẻ: là việc sử dụng thẻ, thông tin thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhưng thực tế không phát sinh việc mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

1.13. Giao dịch thẻ gian lận, giả mạo: là giao dịch xảy ra khi việc sử dụng Thẻ hoặc thông tin về Thẻ được dùng để rút tiền mặt, mua hàng hóa, dịch vụ mà không được sự cho phép của Chủ thẻ hoặc giao dịch bằng Thẻ giả

1.14. Hạn mức tín dụng thẻ: là giá trị tín dụng tối đa mà Chủ thẻ chính được SHBFinance cho cấp phép sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ trong một thời gian nhất định.

1.15. Hạn mức khả dụng: Là hạn mức còn lại mà Chủ thẻ có thể sử dụng để thực hiện giao dịch trên thẻ.

1.16. Hạn mức sử dụng: là số tiền mà Chủ thẻ được phép dùng để thanh toán các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ và/hoặc rút tiền mặt bằng Thẻ.

1.17. Hạn mức Giao dịch: là giới hạn số tiền tối đa chủ thẻ được thực hiện Giao dịch, bao gồm:

- **Hạn mức rút tiền mặt:** là số tiền tối đa trong hạn mức tín dụng mà Chủ thẻ được sử dụng để thực hiện giao dịch rút tiền mặt, theo đó tổng số tiền rút trong 01 (một) tháng của BIN 01 (một) thẻ không quá 100 (một trăm) triệu đồng.
- **Hạn mức thanh toán:** là số tiền tối đa trong hạn mức tín dụng mà Chủ thẻ được sử dụng để

thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi sử dụng thẻ.

- 1.18. Kỳ sao kê:** là khoảng thời gian SHBFinance lập bản sao kê, tính từ ngày sau Ngày sao kê của kỳ liền trước tới hết ngày sao kê của kỳ hiện tại.
- 1.19. Ngày sao kê:** là ngày hệ thống thẻ của SHBFinance thực hiện chốt dữ liệu giao dịch thẻ của Chủ thẻ theo kỳ sao kê. Ngày sao kê sẽ do SHBFinance quy định theo từng thời kì.
- 1.20. Bảng Sao kê:** là bảng kê chi tiết các giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh trong kỳ sao kê do SHBFinance cung cấp.
- 1.21. Dư nợ đầu kỳ:** là tổng số dư nợ của tài khoản thẻ tại thời điểm bắt đầu kỳ sao kê mới, bao gồm dư nợ còn lại của kỳ sao kê trước.
- 1.22. Dư nợ cuối kỳ:** Là các khoản dư nợ chưa được thanh toán tính đến ngày sao kê, dư nợ cuối kỳ sẽ tính theo công thức bằng dư nợ đầu kỳ cộng tổng dư nợ các giao dịch phát sinh trong kì (bao gồm gốc, phí, lãi) trừ đi Các khoản thanh toán dư nợ trong kì hoặc các giao dịch hoàn trả (nếu có).
- 1.23. Ngày đến hạn thanh toán (thời hạn trả nợ):** là ngày cuối cùng mà Chủ thẻ phải thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo bảng sao kê. Ngày đến hạn thanh toán của từng kỳ sẽ được thông báo trong bảng sao kê.
- 1.24. Số tiền thanh toán tối thiểu:** là số tiền tối thiểu mà SHBFinance yêu cầu Chủ thẻ phải thanh toán cho SHBFinance trong mỗi kỳ sao kê, hiển thị trong bảng sao kê.
- 1.25. Dư nợ gốc:** là dư nợ của các giao dịch (mua sắm, chi tiêu, rút tiền mặt) phát sinh trên tài khoản thẻ của Chủ thẻ.
- 1.26. Mã số xác thực thẻ (CVC2):** Là mã số gồm 3 ký tự số và được sử dụng để xác thực thẻ trong một số loại giao dịch thẻ theo quy định từng thời kì.
- 1.27. Mã số xác định Chủ thẻ (Personal Identification Number – PIN)** là mã số mật được TCPHT cấp cho Chủ thẻ hoặc do Chủ thẻ tạo theo quy trình được SHBFinance quy định để sử dụng trong các giao dịch Thẻ.
- 1.28. Máy giao dịch tự động:** là thiết bị mà Chủ thẻ có thể sử dụng để thực hiện một hoặc một số các giao dịch như: gửi, nạp, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ, vắn tin tài khoản, tra cứu thông tin thẻ hoặc các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.
- 1.29. POS (Point of sales):** là thiết bị chấp nhận Thẻ tại điểm bán, được cài đặt và sử dụng tại các ĐVCNT mà Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

- 1.30. Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT):** là đơn vị chấp nhận thanh toán chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ.
- 1.31. Sự kiện bất khả kháng:** là sự kiện xảy ra một cách khách quan đối với SHBFinance mà SHBFinance không thể lường trước được và không thể ngăn chặn, khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Thẻ của KH.
- 1.32. Tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7 (Hotline):** là tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7 phục vụ Chủ thẻ liên quan tới việc phát hành và sử dụng thẻ. Số hotline sẽ do SHBFinance thông báo theo từng thời kì.
- 1.33. Giấy tờ tùy thân:** là Căn cước công dân/ Căn cước (CCCD/CC) gắn Chip của Chủ thẻ theo quy định của pháp luật.
- 1.34. Chuyển đổi trả góp:** là dịch vụ cho phép Chủ thẻ thay đổi phương thức thanh toán cho một giao dịch thẻ hoặc dư nợ thẻ theo các khoản tiền cố định hàng tháng thay vì trả theo số tiền thanh toán tối thiểu hàng tháng theo quy định của SHBFinance

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

2.1. Quyền và trách nhiệm của Chủ thẻ

2.1.1. Quyền của Chủ thẻ

- Được sử dụng thẻ trong phạm vi hạn mức đã được cấp theo đúng mục đích và theo đúng quy định tại SHBFinance theo từng thời kì.
- Được quyền yêu cầu SHBFinance
 - Cung cấp thông tin và thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Thẻ trong phạm vi dịch vụ thẻ như đặc điểm, tính năng, giao dịch, số dư, sao kê, cấp lại thẻ, chuyển đổi trả góp giao dịch (nếu có) theo quy định của SHBFinance từng thời kì;
 - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, các hệ thống, ứng dụng phục vụ cho việc sử dụng thẻ theo quy định của SHBFinance trong từng thời kì.
 - Hỗ trợ thực hiện tra soát, khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ trong quá trình sử dụng Thẻ theo quy định của SHBFinance, của NHNN và của pháp luật.
 - Cung cấp các thư xác nhận liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, kết thúc dịch vụ, xác nhận tình trạng thẻ, số dư nợ thẻ... theo đúng quy định của SHBFinance trong từng thời kì.
- Được quyền đăng ký/ không đăng ký thực hiện các tính năng, thiết lập hạn mức giao dịch

trương ứng với từng loại giao dịch và các tính năng quản lý thẻ khác trên ứng dụng SHBFinance cung cấp trong từng thời kì.

- d. Được quyền nhận được các thông báo với nội dung rõ ràng có liên quan đến việc sử dụng thẻ, các thông báo có liên quan tới dữ liệu cá nhân của Chủ thẻ.
- e. Các quyền khác theo quy định tại Điều khoản, Điều kiện của SHBFinance và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2.1.2. Trách nhiệm của Chủ thẻ

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Hợp Đồng, Chủ thẻ có các trách nhiệm sau:

- a. Cung cấp đúng và đủ các hồ sơ, giấy tờ, thông tin cần thiết theo quy định SHBFinance khi đề nghị phát hành Thẻ và trong quá trình sử dụng Thẻ.
- b. Thực hiện các biện pháp xác thực thông tin trên giấy tờ tùy thân theo quy định của SHBFinance hoặc quy định của pháp luật trong từng thời kì để sử dụng dịch vụ phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ.
- c. Nhận thẻ, ký chữ ký vào dải băng chữ ký, kích hoạt thẻ trong vòng 180 ngày kể từ phát hành để bắt đầu sử dụng thẻ.
- d. Sử dụng thẻ và hạn mức Thẻ theo đúng mục đích thanh toán hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt hoặc các giao dịch được phép khác. Chủ thẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thẻ và/hoặc hạn mức Thẻ không đúng mục đích.
- e. Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ, bảo mật các thông tin liên quan đến Thẻ, PIN, tên đăng nhập, mật khẩu các hệ thống, ứng dụng phục vụ cho việc sử dụng thẻ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng thẻ. Chủ thẻ không được cung cấp/ đăng tải hình ảnh có chứa bất kỳ thông tin Thẻ, PIN, thông tin đăng nhập ứng dụng hay cho mượn, chuyển nhượng Thẻ, PIN cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu không, Chủ thẻ sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh (nếu có).
- f. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản giao dịch phát sinh trên thẻ bao gồm cả giao dịch phí, lãi theo Thông báo sao kê do SHBFinance cung cấp qua các phương tiện liên lạc theo từng thời kì. Trong trường hợp Chủ thẻ có thực hiện giao dịch thẻ nhưng nhận được sao kê trễ, Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán cho SHBFinance theo đúng quy định nếu SHBFinance cung cấp được bằng chứng về việc đã gửi sao kê cho Chủ thẻ trước ngày đến hạn thanh toán hoặc trên các phương tiện điện tử đã có đủ thông tin sao kê để Chủ thẻ tra cứu.
- g. Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho SHBFinance theo yêu cầu của SHBFinance đối

với các khoản mà Chủ thẻ thanh toán/rút thừa, vượt quá hạn mức Thẻ tín dụng, giao dịch ghi có nhằm vào tài khoản của Chủ thẻ, giao dịch tra soát khiếu nại tại Máy giao dịch tự động và ĐVCNT đã tạm ứng cho Chủ thẻ và các giao dịch nhằm lẫn khác mà Chủ thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. SHBFinance được quyền trích nợ để thu hồi các khoản nợ này.

- h. Ngay lập tức Khóa thẻ và thông báo cho SHBFinance khi thẻ bị mất cắp, thất lạc, lộ PIN hoặc nghi ngờ Thẻ đang bị lợi dụng và các khoản giao dịch nghi ngờ phát sinh (nếu có).
- i. Không sử dụng lại Thẻ mà Chủ thẻ đã thông báo cho SHBFinance là bị mất cắp, thất lạc.
- j. Chủ thẻ chính phải chịu trách nhiệm với SHBFinance về việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ phụ. Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ cùng sử dụng chung một hạn mức tín dụng mà SHBFinance cấp cho Chủ thẻ chính và cùng chịu trách nhiệm thanh toán dư nợ cho SHBFinance khi được yêu cầu. Trong trường hợp Chủ thẻ chính không có khả năng thanh toán dư nợ, (các) Chủ thẻ phụ phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ và ngược lại.
- k. Tự chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn với đơn vị chấp nhận thẻ về các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ và vẫn có trách nhiệm thanh toán giao dịch đã phát sinh trên thẻ theo đúng Thông báo sao kê của SHBFinance.
- l. Khi sử dụng các dịch vụ thẻ, tùy thuộc vào từng loại dịch vụ, Chủ thẻ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, lãi phát sinh theo biểu phí của SHBFinance quy định trong từng thời kì.
- m. Trong thời gian tra soát và chờ kết quả tra soát, Chủ thẻ vẫn chịu trách nhiệm thanh toán số tiền Thanh toán tối thiểu bao gồm cả giao dịch đang tra soát cho SHBFinance và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng nợ quá hạn hoặc các đề liên quan khác do không thực hiện thanh toán số tiền Thanh toán tối thiểu.
- n. Thanh toán số tiền Giao dịch thẻ tranh chấp và các khoản phí phát sinh theo quy định của TCTQT khi tranh chấp bị cơ quan có thẩm quyền xử Chủ thẻ thua kiện.
- o. Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân, thông tin trên giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ tùy thân hết hạn sử dụng ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ hoặc so với thông tin đã cung cấp tại Đề nghị kèm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, Chủ thẻ chịu trách nhiệm cập nhật ngay thông tin cho SHBFinance thông qua các phương tiện, công cụ do SHBFinance quy định trong từng thời kì.
- p. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của SHBFinance liên quan đến sản phẩm thẻ, biểu phí thẻ tín dụng trong từng thời kì.

- q. Với các trường hợp Chủ thẻ không thực hiện đúng các khuyến nghị của SHBFinance về đảm bảo an toàn thẻ, Chủ thẻ sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh (nếu có).
- r. Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều khoản, điều kiện của SHBFinance và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2.2. Quyền và trách nhiệm của SHBFinance

2.2.1. Quyền của SHBFinance

Ngoài các quyền khác quy định tại Hợp Đồng, SHBFinance có các quyền sau:

- a. Yêu cầu Chủ thẻ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết và thu thập thông tin từ các tổ chức khác về Chủ thẻ để phục vụ cho việc phát hành thẻ cho Chủ thẻ và trong quá trình sử dụng thẻ.
- b. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, bị trục trặc hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của SHBFinance làm ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ của Chủ thẻ;
- c. Từ chối phê duyệt các giao dịch thẻ không hợp lệ, hợp pháp theo quy định của SHBFinance và pháp luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của SHBFinance;
- d. Cung cấp thông tin về Chủ thẻ, giao dịch, sao kê và các thông tin khác (nếu có) ... theo yêu cầu của các tổ chức/cơ quan nhà nước/ có thẩm quyền;
- e. SHBFinance được quyền chủ động thực hiện các biện pháp khóa thẻ/ tắt tính năng dịch vụ trên thẻ nhằm đảm bảo an toàn cho chủ thẻ khi có nghi ngờ/ phát hiện các dấu hiệu rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn thẻ bị lợi dụng, giao dịch khác thường, thông tin thẻ/ thông tin Chủ thẻ bị đánh cắp.
- f. SHBFinance được quyền thu hồi Thẻ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Chủ thẻ hoặc thông qua các TCTTT, ĐVCNT trong các trường hợp phát hiện thẻ giả, thẻ gian lận, thẻ sử dụng trái phép hoặc phục vụ các công tác điều tra của pháp luật hoặc chủ thẻ vi phạm các quy định của pháp luật, của SHBFinance, của TCTQT. Trong trường hợp này, SHBFinance được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ sự phương hại nào tới danh dự, uy tín của Chủ thẻ trong việc thu hồi lại Thẻ;
- g. Ghi nợ Tài khoản thẻ tất cả các Giao dịch thẻ, các khoản phí và lãi phát sinh liên quan đến việc phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ theo biểu phí được SHBFinance quy định từng thời kì phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại SHBFinance;
- h. Yêu cầu Chủ thẻ thanh toán, sử dụng mọi tài sản và nguồn thu để thanh toán các khoản

Giao dịch thẻ và các khoản phí, lãi phát sinh liên quan đến việc phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ;

- i. SHBFinance không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp nào liên quan đến sự thỏa thuận giữa chủ thẻ và ĐVCNT, thẻ bị ĐVCNT từ chối hoặc liên quan đến việc giao nhận hoặc chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ
- j. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp khiếu nại, yêu cầu tra soát của Chủ thẻ không được TCTTT/ TCTQT giải quyết theo quy định của các tổ chức này.
- k. Được quyền tự động trích nợ/ ghi nợ lên tài khoản thẻ của KH khi SHBFinance xác định được KH cố tình gian lận để chiếm đoạt hoặc trục lợi các chương trình khuyến mãi, chương trình điểm thưởng hoặc các chương trình khác của SHBFinance theo từng thời kì.
- l. Được quyền ghi âm lại tất cả trao đổi của Chủ thẻ và/hoặc các thông tin bằng lời nói giữa Chủ thẻ và SHBFinance trong quá trình sử dụng Thẻ;
- m. Được quyền liên hệ người tham chiếu mà Chủ thẻ đã cung cấp thông tin tại Hợp đồng trong trường hợp cần thiết;
- n. Trong trường hợp phát hành Thẻ tín dụng liên kết, SHBFinance được quyền cung cấp thông tin của Chủ thẻ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin cá nhân, thông tin phát hành Thẻ, thông tin Giao dịch thẻ của Chủ thẻ...) cho Đối tác để phục vụ cho việc cung cấp các chính sách ưu đãi tương ứng (nếu có) cho Chủ thẻ theo chương trình của Đối tác;
- o. Được quyền sử dụng các thông tin mới nhất mà Chủ thẻ cung cấp để cập nhật cho tất cả các dịch vụ đăng ký tại SHBFinance;
- p. Thông báo về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các thông báo khác phục vụ cho việc sử dụng Dịch vụ tới Chủ thẻ theo các hình thức phù hợp với quy định của SHBFinance trong từng thời kì;
- q. SHBFinance có quyền định kỳ hoặc đột xuất:
 - Thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quá trình sử dụng Thẻ của Chủ thẻ;
 - Thu thập, xác minh bổ sung các thông tin nhận biết Chủ thẻ;
 - Áp dụng các biện pháp, chính sách kiểm soát, quản trị rủi ro khác mà SHBFinance thấy cần thiết để tăng cường an toàn và bảo mật cho hoạt động sử dụng thẻ giữa Chủ thẻ và SHBFinance.
- r. Trong suốt Thời hạn hiệu lực thẻ, SHBFinance được quyền đánh giá lại hạn mức tín dụng của chủ thẻ và quyết định điều chỉnh tăng, giảm Hạn mức tín dụng/ Hạn mức sử dụng / Hạn mức thanh toán/ Hạn mức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và các Hạn mức khác của Chủ

thẻ. SHBFinance sẽ thông báo cho Chủ thẻ thông qua các phương thức phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn bởi email, SMS, các kênh ngân hàng điện tử, sao kê... Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày SHBFinance thông báo về việc điều chỉnh Hạn mức, nếu Chủ thẻ không đồng ý với Hạn mức điều chỉnh, Chủ thẻ có trách nhiệm thông báo với SHBFinance để thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ này. Quá thời hạn trên, nếu SHBFinance không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Chủ thẻ, Chủ thẻ sẽ được xem là đồng ý với các hạn mức mới đã được thông báo.

- s. SHBFinance được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Điều Khoản, Điều Kiện của SHBFinance, chính sách sản phẩm, biểu phí dịch vụ thẻ mà SHBFinance cho là phù hợp tùy theo quyết định của SHBFinance. SHBFinance sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh này tới Chủ thẻ bằng một trong các phương thức như quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện này. Chủ thẻ xác nhận đồng ý tất cả những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo thông báo của SHBFinance nếu Chủ thẻ tiếp tục sử dụng thẻ tại SHBFinance sau thời điểm SHBFinance thông báo. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày SHBFinance thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Điều khoản, Điều kiện, nếu không nhận được bất kỳ phản hồi nào, đồng nghĩa với việc Chủ thẻ đồng ý với nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Điều khoản, Điều kiện. Nếu Chủ thẻ không đồng ý với nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, Chủ thẻ có trách nhiệm thông báo với SHBFinance để thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.
- t. Các quyền khác theo quy định tại Điều khoản, điều kiện của SHBFinance và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2.2.2. Trách nhiệm của SHBFinance

- a. Tuân thủ các quy định về phát hành và thanh toán Thẻ của pháp luật Việt Nam và TCTQT;
- b. Bảo mật các thông tin của Chủ thẻ theo quy định của pháp luật và chỉ cung cấp các thông tin này trong những trường hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc thỏa thuận với Chủ thẻ;
- c. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ liên quan đến việc sử dụng Thẻ theo quy định của pháp luật và TCTQT;
- d. Thực hiện cung cấp thông tin/ xác nhận sử dụng thẻ và các yêu cầu dịch vụ thẻ khác Chủ thẻ theo đúng quy định về sản phẩm của SHBFinance trong từng thời kì
- e. Thực hiện các yêu cầu Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ/ cập nhật thông tin cá nhân và các yêu cầu dịch vụ khác của chủ thẻ một cách kịp thời trong phạm vi dịch vụ thẻ của SHBFinance

- cung cấp phù hợp theo quy trình, quy định của SHBFinance trong từng thời kì
- f. Gửi thông báo cho Chủ thẻ thông qua các phương tiện liên lạc hoặc các kênh thông tin chính thức như website của SHBFinance ít nhất trước 03 ngày khi có sự thay đổi, điều chỉnh về sản phẩm, biểu phí hoặc ngưng cung cấp tính năng/ chính sách liên quan đến dịch vụ đến thẻ.
 - g. Thực hiện các hoạt động cần thiết, xây dựng các công cụ, hệ thống nhằm đảm bảo sự an toàn, hạn chế rủi ro cho việc sử dụng thẻ của chủ thẻ
 - h. Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều khoản, điều kiện của SHBFinance và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 3. THẺ CHÍNH VÀ THẺ PHỤ

- 3.1.** SHBFinance có quyền quy định số thẻ phụ tối đa mà Chủ thẻ chính được phát hành từng thời điểm.
- 3.2.** Thẻ tín dụng do SHBFinance cấp cho Chủ thẻ chính. Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ cùng sử dụng chung một hạn mức tín dụng mà SHBFinance cấp cho Chủ thẻ chính và cùng chịu trách nhiệm thanh toán Dư nợ cho SHBFinance.
- 3.3.** Giao dịch của Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ được thể hiện trên cùng một sao kê và gửi cho Chủ thẻ chính để thanh toán.
- 3.4.** Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ cùng chịu trách nhiệm liên đới và mỗi người chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện Điều khoản, điều kiện này. Việc mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo Điều khoản, điều kiện này của Chủ thẻ chính vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không làm giảm trừ nghĩa vụ liên đới của (các) Chủ thẻ phụ trong việc thực hiện Điều khoản, điều kiện này. Trường hợp Chủ thẻ chính hoặc Chủ thẻ phụ mất khả năng thực hiện Điều khoản, điều kiện này thì (các) Chủ thẻ còn lại có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của tất cả các Chủ thẻ đối với SHBFinance.
- 3.5.** Trường hợp Chủ thẻ bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi thì các quy định tại Điều khoản, điều kiện này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- 3.6.** Chủ thẻ chính có quyền yêu cầu SHBFinance ngừng cung cấp dịch vụ thẻ cho Chủ thẻ phụ bằng văn bản hoặc thông qua Hotline của SHBFinance. Nếu việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ chính bị chấm dứt thì việc sử dụng Thẻ phụ của Chủ thẻ phụ đương nhiên chấm dứt theo. Chủ thẻ phụ không có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ chính cũng như bất cứ yêu cầu nào khác liên quan đến hiệu lực của bản Điều khoản, Điều kiện này.
- 3.7.** (Các) Chủ thẻ phụ đồng ý ủy quyền cho Chủ thẻ chính thay mặt (các) Chủ thẻ phụ thông báo

cho SHBFinance về việc mất thẻ, phát hành lại thẻ tín dụng thay thế thẻ tín dụng hết hạn, nhận thẻ, nhận PIN và kích hoạt thẻ của Chủ thẻ phụ và các yêu cầu trợ giúp khác (nếu có).

ĐIỀU 4. PHẠM VI SỬ DỤNG THẺ

- 4.1.** Chủ thẻ, bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ chỉ sử dụng thẻ cho các mục đích đã đăng ký theo Hợp Đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, không sử dụng thẻ, hạn mức thẻ đã được cấp để thực hiện các giao dịch rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận, các giao dịch thanh toán không tại POS hoặc các loại giao dịch không được phép theo quy định của SHBFinance, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hay bất kỳ giao dịch hay hành vi vi phạm pháp luật khác.
- 4.2.** Để thực hiện giao dịch mua hàng hóa trên nền tảng trực tuyến các giao dịch khác đăng ký với SHBFinance (việc đăng ký các giao dịch này tuân theo quy định của SHBFinance từng thời kì), Chủ thẻ phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết như số thẻ/ PIN và/hoặc số CVV2/CVC2... mà SHBFinance yêu cầu để phê duyệt giao dịch. Tùy thuộc vào xu hướng rủi ro thị trường và đánh giá của SHBFinance hay TCTQT của ĐVCNT hay theo quy định của pháp luật, chủ thẻ đồng ý để SHBFinance thực hiện xác nhận đối với các Giao dịch thanh toán trực tuyến thẻ được đánh giá là không có rủi ro, hoặc rủi ro thấp theo khẩu vị của SHBFinance.
- 4.3.** SHBFinance được quyền ghi nợ lên tài khoản thẻ tín dụng bất kỳ số tiền giao dịch nào được thực hiện bởi Chủ thẻ.
- 4.4.** SHBFinance không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến vấn đề chất lượng, giao nhận hàng hóa dịch vụ giữa Chủ thẻ và ĐVCNT hoặc giao dịch Thẻ bị từ chối bởi ĐVCNT ngay cả khi giao dịch nằm trong hạn mức Thẻ tín dụng sẵn có. Việc khiếu nại của Chủ thẻ đối với ĐVCNT không loại trừ các nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ đối với SHBFinance. SHBFinance có quyền giới hạn giá trị của mỗi giao dịch rút tiền mặt và/hoặc tổng giá trị các giao dịch rút tiền mặt trên thẻ tín dụng theo quy định về chính sách sản phẩm của SHBFinance theo từng thời kì.
- 4.5.** Trường hợp Chủ thẻ đăng ký các chức năng về giao dịch trực tuyến, hạn mức giao dịch trong/ngoài nước và các chức năng khác (nếu có), Chủ thẻ nhận thức đầy đủ và chịu trách nhiệm khi thực hiện các giao dịch bằng Thẻ, đảm bảo sự an toàn của các nền tảng trực tuyến mà Chủ thẻ sử dụng, bảo mật hoàn toàn các thông tin sử dụng để thực hiện giao dịch. Chủ thẻ sẽ hoàn toàn chịu mọi rủi ro phát sinh và/hoặc liên quan đến quá trình thực hiện các giao dịch này.

ĐIỀU 5. PHÍ VÀ TỶ GIÁ

Chủ thẻ có thể phải trả các phí liên quan đến Thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phí sau:

- 5.1. Phí phát hành Thẻ:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả trên cơ sở phát hành thẻ và được SHBFinance chấp nhận.
- 5.2. Phí thay đổi hạng thẻ/loại thẻ (giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực):** khoản phí Chủ thẻ phải trả khi SHBFinance chấp nhận yêu cầu thay đổi loại thẻ/hạng thẻ của Chủ thẻ nhưng không thay đổi hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ đang có hiệu lực.
- 5.3. Phí phát hành lại thẻ** (do hư hỏng, mất cắp, thất lạc...): khoản phí Chủ thẻ phải trả khi Chủ thẻ phát hành lại thẻ do hư hỏng, mất cắp, thất lạc... và không thay đổi hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ đang có hiệu lực.
- 5.4. Phí thường niên** (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ): khoản phí Chủ thẻ phải trả hàng năm để duy trì việc sử dụng Thẻ.
- 5.5. Phí rút tiền mặt:** khoản phí Chủ thẻ phải trả khi thực hiện các giao dịch rút tiền mặt tại Máy giao dịch tự động hoặc tại POS được phép cung cấp dịch vụ rút tiền. Khoản phí này được tính trên số tiền giao dịch và số phí do TCTTT thu (nếu có) theo quy định của TCTTT.
- 5.6. Phí tra soát, khiếu nại:** khoản phí Chủ thẻ phải trả khi khiếu nại không chính xác hoặc khoản phí Chủ thẻ phải trả khi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Thẻ được đưa ra hội đồng hòa giải/ trọng tài của TCTQT và hội đồng hòa giải/ trọng tài của TCTQT xử/ phán quyết Chủ thẻ thua kiện. Phí tra soát theo biểu phí của SHBFinance chỉ là phí tính theo giao dịch tra soát thông thường và tính trên từng giao dịch tra soát sai.
- 5.7. Phí quản lý chi tiêu ngoại tệ:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi thực hiện các giao dịch thẻ bằng đồng ngoại tệ. Khoản phí này được tính trên số tiền giao dịch và số phí do TCTTT (nếu có) theo quy định của TCTTT.
- 5.8. Phí vượt hạn mức:** khoản phí Chủ thẻ phải trả khi dư nợ Thẻ vượt quá hạn mức Thẻ tín dụng được cấp.
- 5.9. Phí chậm thanh toán:** khoản phí Chủ thẻ phải trả khi Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ Số tiền thanh toán tối thiểu vào ngày đến hạn thanh toán. Khoản phí này được tính trên Số tiền thanh toán tối thiểu chưa được thanh toán.
- 5.10. Phí cấp lại PIN** (nếu có): là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi yêu cầu cấp lại PIN và được SHBFinance chấp thuận.
- 5.11. Phí thông báo Thẻ mất cắp, thất lạc:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi Chủ thẻ thông báo (bằng văn bản hoặc qua Tổng đài) về việc thẻ bị mất cắp, thất lạc và đăng ký thông tin thẻ

mất cắp/thất lạc đó lên hệ thống của TCTQT.

- 5.12. Phí cấp bản sao Sao kê theo yêu cầu:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi Chủ thẻ yêu cầu cấp thêm bản sao Sao kê bằng văn bản ngoài bản chính đã gửi cho Chủ thẻ hàng tháng.
- 5.13. Phí giao thẻ:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi SHBFinance thực hiện giao Thẻ được phát hành thành công cho Chủ thẻ.
- 5.14. Phí gia hạn thẻ:** là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi Chủ thẻ yêu cầu gia hạn hoặc SHBFinance tự động gia hạn Thẻ khi thẻ hết hiệu lực
- 5.15. Phí xử lý giao dịch:** là phí để xử lý giao dịch thanh toán dư nợ thẻ của chủ thẻ
- 5.16. Các loại phí khác:** theo quy định của SHBFinance từng thời kì và được công bố công khai tại trụ sở SHBFinance và/hoặc trên website chính thức của SHBFinance.
- 5.17. Tỷ giá quy đổi:** tất cả các giao dịch được chuyển đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do TCTQT cung cấp vào ngày xử lý giao dịch của TCTQT.
- 5.18.** Mức phí và loại phí sẽ áp dụng theo Biểu phí do SHBFinance ban hành trong từng thời kì và được công bố công khai trên website của SHBFinance chậm nhất trước 07 ngày trước khi biểu phí có hiệu lực.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT

- 6.1. Lãi suất Thẻ:** Mức lãi suất của Thẻ tín dụng sẽ được SHBFinance thông báo cho Chủ thẻ tại thời điểm phát hành thẻ. Lãi suất tính lãi được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.
- 6.2.** Tùy thuộc vào thực trạng thị trường, SHBFinance có thể điều chỉnh lãi suất cho Thẻ vào bất cứ thời gian nào và có trách nhiệm thông báo cho Chủ thẻ dưới hình thức văn bản hoặc thông điệp dữ liệu điện tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi email, SMS, các kênh ngân hàng điện tử, sao kê... và được niêm yết tại website của SHBFinance www.shbfinance.com.vn. Mức lãi suất điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày SHBFinance gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo). Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày SHBFinance thông báo về việc điều chỉnh lãi suất, nếu Chủ thẻ không đồng ý với lãi suất điều chỉnh, Chủ thẻ có trách nhiệm thông báo với SHBFinance để thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ này. Quá thời hạn trên, nếu SHBFinance không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Chủ thẻ, đồng nghĩa với việc Chủ thẻ đồng ý với lãi suất điều chỉnh và chịu trách nhiệm thanh toán cho SHBFinance theo đúng quy định.

- 6.3. Phương thức tính lãi:** Số tiền lãi được tính dựa trên Lãi suất, Dư nợ gốc và số ngày tính lãi

theo công thức: $\text{Dư nợ gốc} \times \text{Lãi suất}/365 \times \text{Số ngày tính lãi}$

6.4. Quá hạn Thẻ: Khi đến hạn thanh toán mà Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo sao kê, khoản tiền tối thiểu chưa thanh toán sẽ bị quá hạn, hệ thống bắt đầu tính ngày trễ hạn (DPD) và Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm trả phí chậm trả theo biểu phí của SHBFinance.

6.5. Các giao dịch thẻ bị tính lãi: giao dịch rút tiền mặt, giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ không thỏa tiêu chí miễn lãi theo khoản 6.6 và các giao dịch khác theo quy định của SHBFinance theo từng thời kì.

6.6. Các Quy định về miễn lãi, thu lãi đối với từng loại giao dịch

6.6.1. Đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Nếu Chủ thẻ thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ số dư nợ cuối kỳ theo thông báo sao kê thì Chủ thẻ sẽ được miễn lãi cho toàn bộ giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê đó. Nếu Chủ thẻ không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số dư nợ hoặc thanh toán nợ sau ngày đến hạn, SHBFinance sẽ tính lãi trên toàn bộ giao dịch thanh toán hàng hóa kể từ ngày các giao dịch được hạch toán vào hệ thống Thẻ của SHBFinance đến ngày Chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ; các khoản lãi này được thể hiện trên sao kê kỳ tiếp theo

6.6.2. Đối với giao dịch rút tiền mặt: SHBFinance sẽ tính lãi đối với giao dịch rút tiền mặt kể từ ngày giao dịch được hạch toán vào hệ thống Thẻ của SHBFinance đến ngày Chủ thẻ thanh toán toàn bộ số tiền giao dịch rút tiền mặt (không phụ thuộc vào ngày sao kê).

ĐIỀU 7. SAO KÊ THẺ VÀ THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ

7.1. Sao kê thẻ

- SHBFinance quy định ngày sao kê đối với mỗi loại thẻ tín dụng cụ thể. Nếu Ngày thanh toán sao kê trùng với ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ thì Ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo;
- Vào Ngày sao kê, tất cả các giao dịch của Chủ thẻ thẻ phát sinh trong kỳ sao kê đã được cập nhật trên hệ thống SHBFinance sẽ được tổng kết và tạo thành bảng sao kê và tiến hành thông báo cho Chủ thẻ. Các giao dịch ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá của TCTQT vào ngày xử lý giao dịch của TCTQT. SHBFinance sẽ thu các loại phí phát sinh theo quy định từng thời kì;
- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày SHBFinance lập Sao kê, Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra và phản ánh các vấn đề liên quan đến giao dịch. Sau thời hạn trên, nếu SHBFinance không

nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Chủ thẻ, đồng nghĩa với việc Chủ thẻ đồng ý với thông tin trên sao kê và chịu trách nhiệm thanh toán cho SHBFinance theo đúng thông tin trên sao kê.

- d) Bên cạnh việc SHBFinance chủ động gửi bảng sao kê, thông tin sao kê cho Chủ thẻ theo các phương thức tin nhắn, email, thông báo qua các ứng dụng hoặc các phương tiện khác do SHBFinance cung cấp trong từng thời kì, Chủ thẻ có thể chủ động thực hiện tra cứu thông tin sao kê qua các phương tiện mà SHBFinance cung cấp như tra cứu qua tổng đài đầu số ngắn 6068 theo cấu trúc tin nhắn đã hướng dẫn trên trang website của SHBFinance, tra cứu qua số hotline, qua ứng dụng SHBFinance.
- e) Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán đúng hạn cho SHBFinance tất cả các khoản nợ phát sinh ghi trên Sao kê.

7.2. Số tiền thanh toán

- a) Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho SHBFinance tất cả các khoản nợ phát sinh ghi trên Sao kê, số tiền bắt buộc thanh toán hàng tháng theo sao kê là Số tiền Thanh toán tối thiểu.
 - Trường hợp Chủ thẻ thanh toán số tiền lớn hơn dư nợ thẻ, Chủ thẻ đồng ý rằng số tiền dư còn lại sau khi đã được SHBFinance thu nợ sẽ được SHBFinance quản lý và được sử dụng để thanh toán cho dư nợ cho các giao dịch phát sinh mới và khoản tiền này sẽ không được hưởng lãi.
 - Trong trường hợp chủ thẻ bị quá hạn thanh toán, tùy theo tình trạng quá hạn chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền tối thiểu quá hạn của các kỳ sao kê chưa được thanh toán hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ.
- b) Việc thanh toán nợ của Chủ thẻ chỉ được tính là thành công khi hệ thống SHBFinance đã ghi nhận giao dịch thanh toán của Chủ thẻ và Số tiền thực chuyển về SHBFinance khớp đúng với số tiền đã ghi nhận qua hệ thống. Trường hợp, số tiền thanh toán của Chủ thẻ được ghi nhận vào hệ thống của SHBFinance sau giờ làm việc theo quy định thì ngày hiệu lực của giao dịch thanh toán được hiểu là ngày kế tiếp.
- c) Đối với khoản tiền thanh toán còn dư tại thời điểm Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc thẻ không còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, SHBFinance sẽ xử lý như sau:
 - Trường hợp số tiền còn dư lớn hơn 100.000 VND (một trăm nghìn đồng), SHBFinance sẽ chủ động thông báo cho Chủ thẻ để hoàn trả lại số tiền này qua các kênh thông báo của SHBFinance quy định theo từng thời kì. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ thời điểm thông báo, nếu (i) SHBFinance không thể liên hệ được với Chủ thẻ, hoặc (ii)

SHBFinance đã thông báo nhưng Chủ thẻ không có yêu cầu hoàn trả gửi đến SHBFinance, hoặc (iii) Chủ thẻ có yêu cầu hoàn trả gửi đến SHBFinance nhưng không đến nhận tiền hoặc không cung cấp thông tin nhận tiền theo đúng lịch hẹn giữa hai bên, thì được xem rằng Chủ thẻ đồng ý từ chối quyền sở hữu đối với khoản tiền này và SHBFinance được toàn quyền xử lý số tiền dư của Chủ thẻ

- Trường hợp số tiền còn dư nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 VND (một trăm nghìn đồng), Chủ thẻ đồng ý rằng SHBFinance không phải thông báo cho Chủ thẻ và số tiền dư này thuộc về SHBFinance kể từ thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

7.3. Cách thức thanh toán

- a) Chủ thẻ có thể thanh toán các nghĩa vụ phát sinh trên Sao kê bằng một trong các phương thức sau:
 - i. Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy qua các đối tác thu hộ hợp tác SHBFinance từng thời kỳ;
 - ii. Chuyển khoản vào tài khoản định danh của Chủ thẻ tại Ngân hàng SHB;
 - iii. Các hình thức thanh toán khác phù hợp với quy định pháp luật và được SHBFinance quy định theo từng thời kỳ.
- b) Phương thức thanh toán áp dụng đối với mỗi hình thức thanh toán này sẽ được SHBFinance hướng dẫn cụ thể trên website: www.shbfinance.com.vn từng thời kỳ.

7.4. Thứ tự thu nợ

- a) Thứ tự thu nợ trong hạn: SHBFinance sẽ thực hiện thu phí, lãi, gốc, chi tiết từng loại phí, lãi, gốc sẽ theo quy định của SHBFinance trong từng thời kỳ.
- b) Thứ tự thu nợ quá hạn: SHBFinance thực hiện thu nợ theo thứ tự thu nợ gốc, phí, lãi kỳ xa nhất trước, thu gốc, phí, lãi kỳ gần nhất sau.

7.5. Vi phạm

- a) Chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, nếu Chủ thẻ không thực hiện thanh toán hoặc thanh toán không đủ Số tiền thanh toán tối thiểu, khoản tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán sẽ bị quá hạn. Ngoài việc phải thực hiện các nghĩa vụ đã nêu tại Khoản 6.4 Điều 6 và Điểm b Khoản 7.4 điều này, việc chuyển nợ quá hạn, thu hồi và xử lý nợ sẽ thực hiện theo các quy định về thu hồi và xử lý nợ của SHBFinance trong từng thời kỳ;
- b) SHBFinance có quyền tiến hành các biện pháp thu hồi nợ khác, bao gồm cả khởi kiện. Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí luật sư, án phí, chi phí đi lại, thông tin liên lạc, sao, chụp, công chứng, dịch thuật tài liệu, chuẩn bị tài liệu tố tụng, phí thi hành án.
- c) SHBFinance có quyền đưa tên Chủ thẻ vào danh sách những người vi phạm (hoặc bất kỳ

danh sách tương tự nào khác) quản lý bởi SHBFinance, bất kỳ cơ quan nào của nhà nước hoặc bất kỳ tổ chức nào khác theo quy định của SHBFinance phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THẺ

8.1. Hướng dẫn an toàn và bảo mật trong quá trình sử dụng Thẻ

Để đảm bảo an toàn và bảo mật trong sử dụng Thẻ, Chủ thẻ chịu trách nhiệm thực hiện:

- a) Bảo quản Thẻ, bảo mật PIN, các mã xác nhận OTP, các thông tin Thẻ, thông tin giao dịch, không để lộ thông tin Thẻ, các câu hỏi bảo mật, tên đăng nhập, các mật khẩu, ... và thực hiện các biện pháp cần thiết bảo mật các thông tin trên (nếu có)
- b) Không đưa Thẻ, cung cấp thông tin Thẻ, chuyển nhượng Thẻ cho người khác, cầm cố/ thế chấp Thẻ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
- c) Trường hợp tiếp nhận các tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu cung cấp các thông tin nêu trên từ nhân danh SHBFinance, ngay lập tức ngừng cuộc gọi, không cung cấp bất kỳ thông tin nào và chủ động liên hệ Hotline của SHBFinance để xác thực thông tin
- d) Lưu thông tin hotline của SHBFinance để chủ động liên hệ hỗ trợ khi gặp các tình huống cần thiết/ khẩn cấp.
- e) Tuân thủ các hướng dẫn, quy trình bảo mật mà SHBFinance và các tổ chức (TCTTT, ĐVCNT, TCTQT, ...) cung cấp khi Chủ thẻ thực hiện các giao dịch Thẻ.
- f) Kiểm tra cẩn thận các thiết bị trước khi sử dụng thẻ, đảm bảo các thiết bị không có gắn bất cứ công cụ/ camera nào bất thường có thể đánh cắp thông tin chủ thẻ. Kiểm tra tính xác thực của các website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đảm bảo website/ ứng dụng là chính thống
- g) Bảo quản, thiết lập mật khẩu các thiết bị điện tử, các phần mềm, phương tiện điện tử có kết nối với hệ thống của SHBFinance, có liên kết thông tin thẻ để thực hiện các giao dịch Thẻ (máy tính, điện thoại, phần mềm, website, ứng dụng...), tránh để người khác sử dụng các thiết bị/ phần mềm đó hoặc/và đảm bảo trước khi rời khỏi thiết bị, ứng dụng, phần mềm, Chủ thẻ đã đăng xuất khỏi hệ thống, màn hình giao dịch.
- h) Ngay khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro như mất thẻ, lộ thông tin, phát sinh thông báo giao dịch không phù hợp, thẻ bị lợi dụng..., Chủ thẻ cần ngay lập tức chủ động hoặc liên hệ Hotline 19002198 hoặc số điện thoại khác theo thông báo của SHBFinance từng thời kì để khóa thẻ tạm thời và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm xử lý kịp thời để bảo đảm an

toàn và bảo mật Thẻ trong quá trình sử dụng Thẻ. Trường hợp Thẻ bị phát sinh rủi ro trước khi thông báo với SHBFinance, Chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với tất cả các giao dịch của Thẻ do việc Thẻ bị chiếm dụng gây ra.

- i) Tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong sử dụng Thẻ.

8.2. Để đảm bảo an toàn và bảo mật Thẻ, SHBFinance có trách nhiệm:

- a) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro cho giao dịch Thẻ theo các nguyên tắc, quy định của pháp luật.
- b) Bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động Thẻ; đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ quản lý hoạt động phát hành, thanh toán Thẻ vận hành an toàn và thông suốt.
- c) Thiết lập, duy trì tổng đài điện thoại 24/7 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh từ Chủ thẻ.
- d) Tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong phát hành và thanh toán Thẻ.
- e) SHBFinance sẽ thực hiện khóa Thẻ ngay lập tức và thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của Chủ thẻ để hạn chế tối thiểu rủi ro có thể phát sinh.

ĐIỀU 9. GIA HẠN, CHẤM DỨT SỬ DỤNG THẺ

- 9.1.** Trước khi Thẻ hết hạn, Chủ thẻ có thể được yêu cầu hoặc tự động được gia hạn thời hạn Thẻ phù hợp với chính sách và quy định của SHBFinance trong từng thời kỳ. Sau khi hoàn thiện thủ tục gia hạn Thẻ, Chủ thẻ được cung cấp Thẻ mới có thời hạn hiệu lực từ thời điểm Thẻ được chấp thuận gia hạn trên hệ thống.
- 9.2.** Trường hợp Thẻ hết hạn nhưng Chủ thẻ không thực hiện hoặc không được tự động gia hạn Thẻ, Chủ thẻ không thể tiếp tục sử dụng Thẻ nhưng Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ phát sinh theo quy định của SHBFinance và thỏa thuận của SHBFinance với Chủ thẻ.
- 9.3.** Trước khi chấm dứt Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng với SHBFinance, Chủ thẻ có trách nhiệm gửi yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ đến SHBFinance, SHBFinance sẽ thông báo về thủ tục, quy trình và thời gian chấm dứt sử dụng thẻ.
- 9.4.** Sau khi tiếp nhận yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ, SHBFinance sẽ kiểm tra tình trạng sử dụng thẻ, dư nợ thẻ cho chủ thẻ. Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ trên thẻ và các khoản phát sinh chưa được cập nhật trên tài khoản thẻ (nếu có) theo thông báo của SHBFinance.

- 9.5.** Thời hạn để xử lý yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ là 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Chủ thẻ và xác nhận Chủ thẻ đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán toàn bộ dư nợ, giao dịch khác phát sinh (nếu có) và các tra soát, khiếu nại, của Chủ thẻ (nếu có) đã được giải quyết xong.
- 9.6.** Trường hợp Chủ thẻ gửi yêu cầu đóng thẻ nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho SHBFinance, khoản dư nợ còn lại vẫn sẽ tiếp tục phát sinh lãi phí thì Chủ thẻ vẫn phải có trách nhiệm thanh toán các khoản lãi, phí phát sinh theo quy định của SHBFinance.
- 9.7.** Trong trường hợp Chủ thẻ sử dụng thẻ để đăng ký dịch vụ thanh toán định kỳ hoặc ghi nợ định kỳ với các ĐVCNT, các dịch vụ này vẫn tiếp tục được duy trì khi Chủ thẻ chấm dứt sử dụng thẻ tại SHBFinance. Chủ thẻ có trách nhiệm hủy dịch vụ trước khi yêu cầu SHBFinance chấm dứt sử dụng thẻ, trường hợp Chủ thẻ không thực hiện hủy dịch vụ dẫn đến vẫn phát sinh giao dịch định kỳ, Chủ thẻ vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ và lãi phí phát sinh (nếu có).
- 9.8.** SHBFinance có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ thẻ và/hoặc chấm dứt Điều khoản, điều kiện này trong các trường hợp sau:
- a) Các trường hợp quy định tại Mục 10.2, Điều 10 của Điều khoản, điều kiện này;
 - b) Chủ thẻ vi phạm các quy định về việc phát hành và sử dụng Thẻ của SHBFinance, vi phạm Điều khoản điều kiện này hoặc vi phạm quy định của pháp luật;
 - c) SHBFinance phát hiện tài liệu, thông tin do Chủ thẻ cung cấp là không chính xác, không trung thực, sai sự thật;
 - d) Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SHBFinance và/ hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;
 - e) Chủ thẻ liên quan đến các vụ kiện, vụ án mà theo quan điểm của SHBFinance thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của Chủ thẻ;
 - f) Chủ thẻ bị bắt, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải chấp hành bản án hình sự;
 - g) Chủ thẻ chết, mất tích;
 - h) Chủ thẻ nghỉ việc, thay đổi thu nhập hoặc không đáp ứng điều kiện sử dụng Thẻ theo quy định của SHBFinance;
 - i) Các trường hợp liên quan đến chính sách quản lý rủi ro của SHBFinance trong từng thời kỳ;
 - j) Các sự kiện khác mà theo đánh giá, xem xét của SHBFinance là có khả năng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn của Chủ thẻ;

- k) Đối với thẻ tín dụng liên kết, SHBFinance có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thẻ khi Chủ thẻ chính/Chủ thẻ chính thẻ tín dụng liên kết chấm dứt/ bị chấm dứt tư cách Hội viên hoặc khi chương trình hợp tác giữa SHBFinance và Đối tác chấm dứt/ hết hiệu lực hoặc trong các trường hợp khác theo quy định tại Thỏa thuận giữa SHBFinance và Đối tác trong từng thời kì.
- l) Chủ thẻ không thực hiện kích hoạt Thẻ và/ hoặc kích hoạt Thẻ nhưng không sử dụng thẻ, hoặc đã sử dụng Thẻ và không tiếp tục sử dụng Thẻ trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách của SHBFinance trong từng thời kì.
- m) Các trường hợp khác theo quy định của SHBFinance và pháp luật.

ĐIỀU 10. KHÓA THẺ TẠM THỜI VÀ VĨNH VIỄN

10.1. SHBFinance thực hiện khóa thẻ tạm thời trong các trường hợp sau:

- a) SHBFinance phát hiện những dấu hiệu thẻ bị giả mạo hoặc nghi ngờ thẻ của Chủ thẻ bị lợi dụng;
- b) SHBFinance nhận được thông báo từ TCTQT về danh sách thẻ nghi ngờ;
- c) Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo sao kê;
- d) Theo yêu cầu khóa thẻ tạm thời từ phía Chủ thẻ;
- e) Các trường hợp liên quan đến nghi ngờ gian lận được quy định theo chính sách quản lý rủi ro Thẻ của SHBFinance theo từng thời kì;
- f) SHBFinance không liên hệ được với Chủ thẻ trong các tình huống có phát sinh yếu tố tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến Chủ thẻ;
- g) Khi giấy tờ tùy thân của Chủ thẻ hết hạn mà Chủ thẻ chưa cập nhật hoặc bổ sung thông tin ngày cấp mới.
- h) Chủ thẻ nhập sai PIN quá số lần quy định của SHBFinance
- i) Các trường hợp khác theo quy định của SHBFinance từng thời kì.

Khi Chủ thẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định của SHBFinance và Chủ thẻ có nhu cầu sử dụng thẻ, SHBFinance sẽ thực hiện mở lại Thẻ bị khóa tạm thời. Chủ thẻ có thể gọi lên tổng đài của SHBFinance để được hỗ trợ mở khóa Thẻ cho Chủ thẻ theo quy định của SHBFinance.

10.2. SHBFinance thực hiện khóa thẻ vĩnh viễn trong các trường hợp sau:

- a) Chủ thẻ vi phạm các Điều kiện, điều khoản về việc phát hành và sử dụng thẻ;
- b) Chủ thẻ chết hoặc bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự;
- c) Chủ thẻ liên quan đến vụ kiện, vụ án mà theo SHBFinance có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trả nợ của Chủ thẻ;
- d) Chủ thẻ có khoản nợ quá hạn tại SHBFinance hoặc tổ chức tín dụng khác trong quá trình sử dụng thẻ tại SHBFinance;
- e) SHBFinance phát hiện Chủ thẻ giả mạo tài liệu, thông tin cung cấp khi mở thẻ;
- f) SHBFinance có cơ sở cho rằng nếu để Chủ thẻ tiếp tục sử dụng thẻ có thể gây cho SHBFinance các tổn thất trong tương lai;
- g) Các trường hợp liên quan đến gian lận, giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, quản lý rủi ro Thẻ của SHBFinance theo từng thời kì;
- h) Thẻ nằm trong danh sách thẻ đen/thu hồi;
- i) Thẻ bị thất lạc trong quá trình giao nhận;
- j) Chủ thẻ không kích hoạt thẻ sau 180 ngày kể từ khi Thẻ được phát hành hoặc sau 180 ngày không thực hiện giao dịch kể từ khi kích hoạt thẻ
- k) Chủ thẻ chính có nợ quá hạn Thẻ từ 90 ngày trở lên tại SHBFinance;
- l) Chủ thẻ không đáp ứng các điều kiện khác để được tiếp tục sử dụng Thẻ theo quy định của SHBFinance theo từng thời kì.
- m) Các trường hợp khác theo quy định của SHBFinance và pháp luật.

ĐIỀU 11. TRA SOÁT VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THẺ

11.1. Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ

- a) Khi có nhu cầu tra soát, khiếu nại đối với các giao dịch trên Thẻ Tín dụng, Chủ thẻ có thể liên hệ Hotline 19002198 hoặc số điện thoại khác theo thông báo của SHBFinance từng thời kì, qua ứng dụng SHBFinance hoặc theo các phương thức khác do SHBFinance triển khai và thông báo cho Chủ thẻ theo từng thời kì;
- b) Thời gian tiếp nhận tra soát, khiếu nại tối đa là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh Giao dịch. Sau thời gian này, SHBFinance có quyền từ chối xử lý mọi khiếu nại, yêu cầu tra soát liên quan đến Giao dịch của Chủ thẻ.
- c) KH có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định, yêu cầu và thủ tục, bổ sung các chứng từ, giấy tờ cần thiết trong thời hạn theo quy định của SHBFinance để phục vụ cho hoạt động

tra soát, khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật;

- d) SHBFinance được quyền điều chỉnh thời gian tiếp nhận xử lý tra soát khiếu nại nếu có bất kỳ sự thay đổi quy định nào đến từ Tổ chức thẻ quốc tế.

11.2. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của SHBFinance

Trong gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các chứng từ/ hóa đơn để phục vụ cho hoạt động tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ, SHBFinance sẽ thực hiện xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ. Thời gian xử lý tra soát, khiếu nại sẽ tuân thủ theo thời gian quy định của các tổ chức thẻ trong từng thời kì. Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả tra soát từ các đơn vị liên quan, SHBFinance sẽ thông báo kết quả cho KH và thực hiện các hoạt động cần thiết để xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

11.3. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ sẽ được SHBFinance thực hiện trong thời hạn theo quy định của pháp luật và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Trường hợp Chủ thẻ khiếu nại đúng, SHBFinance nhận được hoàn trả tiền từ các đơn vị liên quan theo quy định, trong vòng 5 ngày làm việc SHBFinance sẽ thông báo kết quả cho Chủ thẻ và thực hiện các hoạt động cần thiết để hoàn trả tiền vào Thẻ cho Chủ thẻ.
- Trường hợp Chủ thẻ khiếu nại sai và SHBFinance có đầy đủ chứng từ chứng minh giao dịch khiếu nại sai, SHBFinance sẽ thông báo kết quả cho Chủ thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ cho giao dịch khiếu nại sai theo Điều kiện điều khoản sử dụng Thẻ.
- Trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận mà chưa xác định được nguyên nhân và lỗi của Bên nào thì SHBFinance và Chủ thẻ sẽ tiến hành trao đổi về phương án xử lý tra soát, khiếu nại và thực hiện theo thỏa thuận đã thống nhất;
- Trường hợp có tổn thất phát sinh và nguyên nhân được xác định không do lỗi của Chủ thẻ và/ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 13, SHBFinance sẽ thông báo nguyên nhân cho Chủ thẻ và sẽ thực hiện các thủ tục theo quy trình nội bộ của SHBFinance để xử lý tổn thất cho Chủ thẻ. Tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xử lý nội bộ, SHBFinance sẽ thông báo kết quả và xử lý tổn thất cho Chủ thẻ;
- Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, SHBFinance sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, Vụ Thanh toán, ...); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Chủ thẻ về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm

giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SHBFinance và Chủ thẻ sẽ thỏa thuận về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

- f) Trường hợp SHBFinance, Chủ thẻ và các bên liên quan không thỏa thuận được hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

12.1. Chủ thẻ đồng ý cung cấp cho SHBFinance tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của SHBFinance nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền. Chủ thẻ đồng ý rằng SHBFinance có thể chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến Chủ thẻ, giao dịch của Chủ thẻ với bất kỳ cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

12.2. Chủ thẻ đồng ý rằng SHBFinance có thể từ chối phát hành Thẻ, từ chối thanh toán Thẻ, tạm khóa Thẻ, thu hồi Thẻ, chấm dứt quyền sử dụng Thẻ của Chủ thẻ và thu hồi nợ trước hạn mà không phải chịu trách nhiệm nào nếu:

- a) Chủ thẻ có tên trong các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách phòng, chống rửa tiền do cơ quan nhà nước ban hành;
- b) SHBFinance nhận thấy có rủi ro về rửa tiền theo quy định nội bộ và quy định pháp luật từng thời kì;
- c) Việc cung cấp dịch vụ có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- d) Chủ thẻ từ chối cung cấp thông tin nhận biết Chủ thẻ hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ theo quy định của SHBFinance;
- e) SHBFinance, TCTTT, ĐVCNT có nghi ngờ về mục đích giao dịch của Chủ thẻ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- f) Thẻ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch liên quan đến các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách phòng, chống rửa tiền;
- g) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.3. Chủ thẻ cam kết không sử dụng Thẻ tín dụng được SHBFinance cấp để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

12.4. Chủ thẻ cam kết chịu trách nhiệm trước SHBFinance và pháp luật về các hành vi rửa tiền, các hành vi vi phạm pháp luật và các giao dịch Thẻ liên quan đến rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 13. CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

Trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ được thực hiện qua phương tiện điện tử, Chủ thẻ không được phép thực hiện các hành vi sau:

- a) Sửa chữa, tẩy xóa thẻ hoặc các chứng từ giao dịch không tuân thủ quy định pháp luật; làm giả thẻ hoặc chứng từ thanh toán; lưu trữ, lưu hành, chuyển nhượng hoặc sử dụng các loại thẻ giả mạo này.
- b) Xâm nhập, tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại hoặc thay đổi trái phép chương trình, phần mềm, dữ liệu điện tử liên quan đến thanh toán hay lợi dụng các lỗi, lỗ hổng của hệ thống mạng máy tính để trục lợi.
- c) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thẻ và dữ liệu giao dịch thẻ cho bên thứ ba ngoài các trường hợp được pháp luật cho phép.
- d) Sử dụng thẻ sai mục đích hoặc không hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản đã cam kết.
- e) Thực hiện, tổ chức hoặc tạo điều kiện cho các hành vi như:
 - o Sử dụng, lợi dụng thẻ để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo hoặc kinh doanh trái pháp luật.
 - o Thực hiện các giao dịch thẻ gian lận, giả mạo hoặc thanh toán không tại các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNT).
 - o Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến thẻ.
- f) Giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Thẻ như: thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ; cấm hành vi mở hộ thẻ cho người khác; cấm hành vi đánh cắp, thông đồng đánh cắp, mua hoặc bán thông tin thẻ.
- g) Thực hiện các hành vi bị cấm khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

ĐIỀU 14. SỰ KIẾN BẤT KHẢ KHÁNG**14.1. Các sự kiện sau đây được coi là bất khả kháng:**

- a) Chiến tranh, sự xâm chiếm, xung đột vũ trang, kẻ thù bên ngoài, cách mạng hay khủng bố.
- b) Thiên tai, hỏa hoạn, tràn nước trong phạm vi địa lý mà dịch vụ được thực hiện; đường truyền tín hiệu thu vệ tinh bị sự cố.
- c) Bất kỳ sự kiện nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của SHBFinance, trong từng trường hợp đều không thể dự đoán và ngăn chặn mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.
- d) SHBFinance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của hợp đồng này nếu những chậm trễ hay vi phạm đó bị gây

ra bởi sự kiện bất khả kháng.

- e) Nếu sự kiện bất khả kháng tác động và làm cho SHBFinance không thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của mình theo Hợp đồng này, SHBFinance sẽ ngay lập tức thông báo cho Chủ thẻ biết về sự kiện bất khả kháng này trong thời hạn và cách thức phù hợp, bao gồm cả thời gian bắt đầu, thời gian dự kiến kéo dài, phạm vi nghĩa vụ bị ảnh hưởng, hậu quả dự kiến và biện pháp khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra (nếu có). SHBFinance có quyền chỉ định bên thứ ba khác để khắc phục hoặc hỗ trợ cho quá trình khắc phục hậu quả.
- f) Chủ thẻ có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sau thời hạn khắc phục mà SHBFinance đã đưa ra mà SHBFinance không hoàn thành việc khôi phục dịch vụ.

ĐIỀU 15. QUY ĐỊNH KHÁC

15.1. Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp

- a) Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng Thẻ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các quy định về phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ quốc tế;
- b) Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ cũng như việc thực hiện Điều khoản, điều kiện này giữa Chủ thẻ và SHBFinance trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải được, Hai bên thỏa thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn.

15.2. Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành

- a) Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ này có hiệu lực từ khi SHBFinance phát hành thẻ cho Chủ thẻ cho đến khi Chủ thẻ hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán theo Điều khoản, điều kiện này;
- b) Những tài liệu kèm theo Điều khoản, điều kiện này hoặc để thực hiện Điều khoản, điều kiện này (Đề nghị phát hành thẻ tín dụng, Thư xác nhận của đơn vị công tác, Hợp đồng bảo đảm...) là một phần không thể tách rời của Điều khoản, điều kiện này và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng;
- c) Chủ thẻ xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản, điều kiện này, đã được SHBFinance giải thích chính xác, đầy đủ các nội dung trước khi ký. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt. Nếu có bên nước ngoài tham gia, các bên thống nhất sử dụng bản tiếng nước ngoài thông dụng kèm theo bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt có giá trị sử dụng;

- d) Chủ thẻ đồng ý để SHBFinance được quyền thay đổi các điều khoản trong Điều Khoản, Điều Kiện này với điều kiện các nội dung thay đổi không trái quy định pháp luật.